LEY MUNICIPAL No. 122/2017

Ha dado la Ley siguiente:

LEY MUNICIPAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
GENERALIDADES

ARTÍCULO 1. MARCO JURÍDICO. -

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece que toda persona tiene derecho a una vivienda, a la propiedad privada y un hábitat y es obligación del Estado garantizar y universalizar el ejercicio de los mismos

Así también la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece como valores, la igualdad, la inclusión y equidad social.

ARTÍCULO 2. OBJETO. -

La presente Ley tiene por objeto establecer los procedimientos y parámetros Técnicos y jurídicos para los procedimientos administrativos de aprobación de tramites de bienes inmuebles existentes al interior del Área de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Potosí, es decir tanto en el Área del centro Histórico como en el Área de preservación Paisajística Ambiental Urbana (Área de Influencia) de la cuidad de Potosí.

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. -

a) Dotar a los propietarios de documento técnico aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, como reflejo de su hecho físico. Cuando el mismo cumpla con las condiciones técnicas adecuadas.
b) Contar en el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y en la Unidad de Patrimonio Histórico, con registros, historial técnico y legal, con información técnica de los distintos inmuebles debidamente actualizada.

ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Ley Municipal es aplicable a los bienes inmuebles existentes en el Área Preservación de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Potosí, es decir tanto en el Área del centro Histórico como en el Área de preservación Paisajística Ambiental Urbana (Área de Influencia) de la cuidad de Potosí.

ARTÍCULO 5. ALCANCE. -

La presente Ley Municipal se aplicará a la aprobación de planos de inmuebles ubicados en las Áreas mencionadas anteriormente

a. Planos de lote construidos o sin construir
b. Planos de división y particiones de inmuebles técnica y normativamente con un solo testimonio o testimonios individualizados, que cuenten con los requisitos mínimos para su división y de habitabilidad de acuerdo al uso que tenga.
c. Planos de fusión o anexión, de dos o más sub predios, que cuenten con los requisitos mínimos para su fusión.
d. Planos de construcción

e. Planos de relevamiento y ampliación
f. Edificaciones en altura para uso residencial
g. Fraccionamiento en propiedad horizontal

ARTÍCULO 6. RECHAZO DE TRÁMITES DE APROBACIÓN. -

Deberán ser rechazadas de manera expresa los trámites de aprobación de plano que presente uno o más de los siguientes aspectos:

a) Todos aquellos trámites de aprobación de planos que no cumplan con lo exigido y requerido por la presente Ley Municipal, la Ley Municipal de Preservación de las Áreas Históricas de Potosí o las normas especiales.
b) Tramites que incumplan los requisitos de tramitación establecidos en la presente Ley Municipal
c) Aprobaciones fuera de la línea municipal, invadiendo vías o pasajes de propiedad municipal y todo lo que constituye Áreas de dominio público y/o propiedad pública. Si el avance a la Línea Municipal solo estuviera en proyección sin construcciones el trámite será rechazado, bajo el advertido de iniciarse el proceso correspondiente. Si el avance a la Línea Municipal se encontrara con construcciones el trámite será rechazado y remitido al Área Jurídica con el respectivo informe técnico, para instalar el proceso de demolición correspondiente.

ARTÍCULO 7. TRÁMITES A SER APROBADOS DENTRO EL MARCO DE LA PRESENTE LEY MUNICIPAL.

En el marco de la presente Ley Municipal y para el cumplimiento de sus objetivos se aprobarán los siguientes trámites de aprobación de planos:

1. Trámite de aprobación de Planos de lote construidos o sin construir
2. Trámite de aprobación Planos de División y Particiones de inmuebles técnica y normativamente con un solo testimonio o testimonios individualizados, que cuenten con los requisitos mínimos para su división y de habitabilidad establecidos en la Normativa Municipal.
3. Trámite de aprobación Planos de fusión o anexión, de dos o más sub predios, que cuenten con los requisitos mínimos para su fusión.
4. Trámite de aprobación de planos de construcción.
5. Trámite de aprobación de planos de relevamiento y ampliación.
6. Tramites de Edificaciones en altura para uso residencial 7. Tramites de Fraccionamiento en propiedad horizontal

CAPITULO II
RESPONSABILIDADES
SECCIÓN I

ARTÍCULO 8. RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES Y PROPIETARIOS. -

Los tramites sometidos al proceso de aprobación son de plena y entera responsabilidad de los profesionales contratados por el propietario para dicho servicio, tramites que podrán ser objeto de observación, revisión, rechazo del trámite y/o en su caso anulación por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en caso de verificarse manipulación, falsificación, alteración, modificación, mala fe, que haya inducido o pueda de alguna manera inducir al Gobierno Municipal de Potosí a cometer errores

La documentación presentada por los propietarios ya sea personalmente o mediante apoderado dentro del proceso de aprobación, tendrá el valor de declaración jurada. Por lo que el suscribiente asume plena responsabilidad por los datos declarados y presentados, debiendo el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí asumir las acciones legales que el caso amerite si la información declarada y presentada no sea veras.

SECCIÓN II
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ

ARTÍCULO 9. SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL TURÍSTICO Y PATRIMONIAL. -

Tiene la responsabilidad y la obligación de realizar la supervisión permanente al proceso de aprobación de tramites de planos de lote, como también de revisar cualquier trámite y en cualquier momento de la tramitación del mismo, asumir y tomar medidas correctivas en caso de mala aplicación de la presente Ley Municipal o en caso de negligencia en el accionar de los funcionarios públicos.

ARTÍCULO 10. DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO

El Director o Directora es responsable de la revisión y supervisión de todo el proceso de aprobación, debe garantizar la correcta aplicación de la presente Ley Municipal todos y cada uno de los funcionarios dependientes de la Unidad de Patrimonio Histórico, aprobar los trámites conforme a los requisitos establecidos, mediante el proceso regular, dar el visto bueno a los informes de rechazo si corresponde de los trámites que no cumplan con lo establecido en la presente Ley Municipal.

TITULO II
APROBACIÓN DE PLANOS DE INMUEBLES DENTRO DEL ÁREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO
CAPITULO I
TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN
SECCIÓN I
TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS DE LOTE

ARTÍCULO 11. REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN

I. Para la aprobación de trámites de planos de lote se debe presentar la siguiente documentación:

a) Folio Real actualizado.
b) Sentencia Ejecutoriada (excepcionalmente) en caso de que el trámite este sujeto a usucapión o regulación del derecho de propiedad urbana en estos casos excepcionalmente no es requisito la presentación del Folio Real o los testimonios.
c) Testimonios de la Escritura Publica actual y anterior propietario como instrumento constitutivo del derecho de propiedad.
d) Declaratoria de Herederos (excepcionalmente) En caso de que se tratara de un bien inmueble sujeto a sucesión hereditaria.
e) Plano de división y partición (excepcionalmente) En caso de presentarse usos comunes o servidumbres de paso, el plano de División y Partición debe contener las respectivas firmas de los co-propietarios en señal de conformidad de la proporción que le corresponde con relación al uso común (copia legalizada en caso que existiera un plano aprobado anteriormente), con fin de delimitar las superficies de los usos comunes.
f) Fotostática legalizada del pago de impuestos de la última gestión.

g) Fotostáticas de Carnet de Identidad del o los peticionantes
h) Original y copia de los planos, conforme el formato establecido en la presente Ley Municipal.
i) Folder caratula Municipal y demás formularios necesarios para la aprobación. Todos los requisitos deberán ser presentados al inicio del trámite ya sea por el propietario o su representante legal, debidamente acreditado con Poder Notarial, mediante memorial dirigido al Alcalde o Alcaldesa Municipal.

II. Para la aprobación de trámites de planos de fusión además de los establecidos en el parágrafo I se debe presentar:

a) Copia legalizada u original de planos individuales aprobados en caso de superficies mayores a la establecida como mínima para la aprobación en la ley Municipal de Preservación de Áreas Históricas de Potosí
b) Planos individuales sin aprobar en caso de superficies menores a la establecida como mínima para la aprobación en la ley Municipal de Preservación de Áreas Históricas de Potosí

ARTÍCULO 12. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANO LOTE

Para la aprobación de trámites de planos de lote se debe presentar bajo el formato establecido por la presente Ley Municipal (ANEXO GRAFICO 1)

ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN. -

El procedimiento para la aprobación de planos de lote de bienes inmuebles dentro de Área de Patrimonio Histórico será el siguiente:

1. Una vez recibido el trámite se verifica los requisitos documentales exigidos, si la documentación está incompleta comunica esta situación al administrado solicitante devolviéndosele la carpeta para su complementación y/o ajuste, si el trámite cumple con lo exigido se remitirá el trámite en el plazo máximo de un día hábil, a Asesoría Legal de la Unidad.
2. Asesoría Legal de la Unidad de Patrimonio Histórico, como instancia responsable para revisar, los documentos legales adjuntos a los tramites de aprobación de planos de lote, en un plazo máximo de cinco días hábiles elaborara un informe Técnico – Legal donde se, observara, rechazara o validara, la documentación.
   En el caso de validar la documentación el informe técnico legal en el plazo establecido será remitido a la dirección de Catastro Urbano Y desarrollo Urbano para la codificación del trámite, una vez codificado este será remitido a la Jefatura de Control Urbano de Patrimonio Histórico para su procesamiento.
3. Jefatura de Control Urbano de Patrimonio Histórico designará un inspector para realizar la inspección al inmueble previa programación por parte del administrado accionante; en la que se evidenciará la inexistencia de sobreposición o avance a la Línea Municipal, debiendo el predio ser un reflejo de la documentación legal presentada, caso contrario el trámite de aprobación de plano de lote será observado por la parte técnica.
   En el plazo no mayor a cinco días hábiles posterior a la inspección o subsanada la observación se realizará el llenado de los formularios correspondientes. Y posterior remisión a la Oficina de sistemas.
4. El Operador de Base de Datos en el plazo de cinco días hábiles subirá todos los antecedentes técnicos, documentales e históricos, al sistema para la elaboración del certificado catastral. Y posterior remisión al Jefe de Catastro para la revisión y validación de los formularios

5. El trámite será aprobado en primera instancia en la Jefatura de control Urbano de la Unidad de Patrimonio por el arquitecto de Planta, con el llenado del formulario de Certificación de Uso de suelo y normas de Edificación en un plazo no mayor a cinco días hábiles. Siendo este remitido a la Dirección de la Unidad.
6. El Director de Patrimonio Histórico en uso específico de sus atribuciones conferidas por Ley aprobara el trámite y el plano de Lote con el sello respectivo. Avalado este por Secretaria de Desarrollo Cultural Turístico y Patrimonial.
7. Una vez que el trámite está finalizado este es remitido a la Dirección de Recaudaciones y fiscalización para que el contribuyente realice el pago correspondiente conforme a los aranceles establecidos.

Verificada la cancelación este es remitido nuevamente a la Unidad de Patrimonio Histórico para obtener fotostática de todo el trámite, copia que quedara como constancia en archivos de la Unidad, finalmente el trámite es remitido a Jefatura de Trámites Internos para la elaboración de la Resolución Municipal.

SECCIÓN II
TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, RELEVAMIENTO Y AMPLIACIÓN

ARTÍCULO 14. REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN

I. Para la aprobación de trámites de planos de construcción se debe presentar la siguiente documentación

a) Folio Real actualizado.
b) Original o fotostática legalizada del Plano de lote aprobado a nombre del peticionante.
c) Original o fotostática legalizada de la Resolución Municipal a nombre del peticionante.
d) Original o fotostática legalizada del Formulario de Uso de Suelo y Normas de Edificación CUSNE
e) Original o fotostática legalizada del Formulario de Línea y Nivel
f) Original o fotostática legalizada del Formulario de solicitud de inscripción de propiedad de inmueble (Formulario 15).
g) Acta de aprobación del anteproyecto.
h) Plano aprobado del anteproyecto.
i) Disco Compacto (CD) que contenga el archivo digital (en formato DWG, AUTOCAD) de la graficación total de los planos impresos presentados, esto para efectos de corroboración y verificación.
j) Cuando se trate de construcciones superiores a tres niveles, deberán presentar cálculo Estructural de la estabilidad el inmueble firmado por el profesional competente, considerándose como un nivel más de construcción las terrazas y/o azoteas, estén cubiertas o libres.
k) Fotostática legalizada del pago de impuestos de la última gestión.
l) Fotostáticas de Carnet de Identidad del o los peticionantes
m) Original y copia de los planos de construcción, firmados por el profesional arquitecto, a escala 1:50, conteniendo los planos la traficación de todas las plantas, elevaciones y además de los detalles de ubicación y plano de sitio en una escala adecuada. Cada una de las láminas presentadas debe contener en la parte inferior derecha el carimbo con toda la información requerida.
n) Folder caratula Municipal y demás formularios necesarios para la aprobación. Todos lo requisitos deberán ser presentados al inicio del trámite ya sea por el propietario o su

representante legal, debidamente acreditado con Poder Notarial, mediante memorial dirigido al Director de Patrimonio Histórico.

II. Para la aprobación de trámites de planos de Relevamiento y ampliación además de los establecidos en el parágrafo I se debe presentar:

a. Registro fotográfico, del exterior como del interior de la construcción, en el estado actual que se encuentre.

ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN. -

El procedimiento para la aprobación de planos de construcción, relevamiento y ampliación de bienes inmuebles dentro de Área de Patrimonio Histórico será el siguiente:

1. La unidad de Patrimonio Histórico, recibido el trámite y verificada la presentación de todos lo requisitos, remitirá en el plazo máximo de un día hábil, a Asesoría Legal de la Unidad.
2. Asesoría Legal de la Unidad de Patrimonio Histórico, como instancia responsable para revisar, los documentos legales adjuntos a los tramites de aprobación de planos construcción, relevamiento y ampliación, en un plazo máximo de cinco días hábiles elaborara un informe Técnico – Legal donde se, observara, rechazara o validara, la documentación.

   En el caso de validar la documentación el informe técnico legal en el plazo establecido será remitido a la Jefatura de Control Urbano de la Unidad de Patrimonio Histórico para su procesamiento
3. Jefatura de Control Urbano de la Unidad de Patrimonio Histórico realizará inspección al inmueble; debiendo el predio ser un reflejo de la documentación legal presentada, caso contrario el trámite de aprobación de plano será observado por la parte técnica. En el plazo no mayor a cinco días hábiles posterior a la inspección o subsanada la observación, el trámite será aprobado en primera instancia. Siendo este remitido a la Dirección de la Unidad
4. El director de Patrimonio Histórico en uso específico de sus atribuciones conferidas por Ley aprobara el trámite y el plano con el sello respectivo. Avalado este por Secretaria de Desarrollo Cultural Turístico y Patrimonial.
5. Una vez que el trámite está finalizado este es remitido a la Dirección de Recaudaciones y fiscalización para que el contribuyente realice el pago correspondiente conforme a los aranceles establecidos.

Verificada la cancelación este es remitido nuevamente a la Unidad de Patrimonio Histórico para obtener fotostática de todo el trámite, copia que quedara como constancia en archivos de la Unidad, finalmente el trámite es remitido a Jefatura de Trámites Internos para la elaboración de la Resolución Municipal.

SECCIÓN III
TRAMITACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE PLANOS DE DIVISIÓN Y PARTICIÓN

ARTÍCULO 16. DIVISIÓN ADMITIDA. -

Los inmuebles clasificados en las categorías A y B, no son susceptibles de ningún tipo de división física. La división admitida para estos inmuebles, es aquella que delimita claramente los ambientes de cada propietario y establece áreas comunes en el inmueble; debiendo regirse él o los propietarios, en lo referente a estas áreas comunes, constará expresamente en la minuta constitutiva del derecho, así como la calidad de las áreas comunes que no podrán perder esa adicción por efecto de acuerdo entre partes o sucesivas transferencias.

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DIVISORIA. -
En los inmuebles clasificados en las Categorías A y B, queda terminantemente prohibida la división y partición física del bien. No admitiéndose por ningún motivo la división física del inmueble mediante muros, rejas, paneles y cualquier otro elemento que imposibilite la lectura unitaria de la tipología original del edificio.

ARTÍCULO 18. AUTORIZACIONES CATEGORÍA C.-.
Se autorizarán divisiones y particiones físicas, en los inmuebles clasificados en la Categoría "C", previo estudio de caso por la Dirección Municipal de Patrimonio Histórico y cuando los sub-lotes resultantes cumplan los requisitos de superficie Mínima de lote y superficie Máxima de construcción, establecidos por la Ley Municipal de Preservación de Áreas Históricas de Potosí.

ARTÍCULO 19.- AUTORIZACIONES CATEGORÍAS D, E, F y H
Se autorizarán divisiones y particiones físicas en los inmuebles con clasificación D, E, F, y H siempre y cuando las partes para cada sub predio tengan una superficie mínima de 60 m2

ARTÍCULO 20. AUTORIZACIONES CATEGORÍAS I (ÁREA DE INFLUENCIA)
Las divisiones y particiones en los inmuebles que se encuentran en el Área de Influencia se ajustaran a las prescripciones de las normas urbanísticas regulares establecidas

ARTÍCULO 21. EXCEPCIONES. -
I. Se establece con carácter excepcional las divisiones en los inmuebles de categoría D, E. F. y H con superficies menores a 60.00 M2 siendo estas estrictamente comerciales.
II. Ante la necesidad de regularizar con carácter de excepción, la legalidad de lotes con superficies menores a 60 m2 y que su división fue realizada por factores debidamente justificados, por tal motivo; se deberá presentar documentación que acredite la actividad comercial, para el tratamiento de la solicitud debiendo por tanto sujetarse a previo análisis producto del cual se emitirá una resolución administrativa aprobatoria para cada caso, siempre y cuando el fraccionamiento no contravenga otras disposiciones técnico legales, debiendo por tanto ajustarse a la normativa vigente y ser revisada, aprobada o rechazada.

ARTÍCULO 22. NULIDADES. -
I. Las normas de división de la Ley de Preservación de las Áreas Históricas de Potosí, constituye la norma pública municipal para la aplicación del Art. 1274 del Código Civil. Toda división judicial o extra judicial que se realice al margen de las normas establecidas, es nula de acuerdo a lo establecido en el mismo precepto.
II. Cualquier división fuera de norma, será considerada ilegal y será pasible al establecimiento de responsabilidades tanto para los propietarios como para los profesionales que firmen la documentación técnica y legal pertinente del trámite en cuestión.

ARTÍCULO 23. REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN
Para la aprobación de trámites de planos de división y partición que se encuentren dentro la normativa, además de los establecidos en el artículo 11 parágrafo I se debe presentar:

a) Plano de división y partición con las respectivas firmas de los co-propietarios en señal de conformidad de la proporción que le corresponde con fin de delimitar las superficies para cada hijuela.
b) Fotostáticas de las cedulas de identidad de los co-propietarios.
c) Sentencia ejecutoriada (excepcionalmente) en caso de que el trámite este sujeto a la División Judicial
d) Minuta de División y Partición.

ARTÍCULO 24. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANO DE DIVISIÓN Y PARTICIÓN

Para la aprobación de trámites de planos de división y partición se debe presentar bajo el formato establecido por la presente Ley Municipal (ANEXO GRAFICO 2)

ARTÍCULO 25. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN. -

El procedimiento para la aprobación será el que se tiene para la aprobación de planos de lote de manera regular en la Unidad de patrimonio Histórico.

TITULO III
EDIFICACIONES EN ALTURA PARA USO RESIDENCIAL EN LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE POTOSÍ
CAPITULO I
DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LOS LOTES PARA EDIFICACIONES EN ALTURA

ARTÍCULO 26. EDIFICACIÓN EN ALTURA

Se define como edificio en altura para el ámbito de aplicación de la presente Ley Municipal a toda aquella edificación cuya altura sobrepase 2.5 veces el ancho de la calle.

ARTÍCULO 27. GENERALIDADES. -

Cuando se proyecten obras nuevas, de edificación en altura en el ámbito de aplicación de la presente Ley Municipal, se admiten solamente los lotes con las características descritas en los artículos siguientes:

ARTÍCULO 28. LOTES SOBRE LA VÍA PÚBLICA. -

Se entiende por lotes sobre la vía pública a aquellos que tienen uno o más lados del lote sobre la línea municipal.

ARTÍCULO 29. SUPERFICIE MÍNIMAS Y MÁXIMAS. -

I. Para lotes regulares de cuatro lados la superficie mínima para realizar edificación en altura es de 700 m^2 y no debe sobrepasar el 30 % de la superficie del manzano en el que se ubica el lote.
II. Para lotes irregulares de más de 4 lados la superficie mínima para realizar edificación en altura es de 1.000 m^2 y no debe sobrepasar el 30 % de la superficie del manzano en el que se ubica el lote.

ARTÍCULO 30. FRENTE MÍNIMO DEL LOTE. -

Los lotes para realizar edificación en altura deberán tener un frente mínimo de 20 metros.

ARTÍCULO 31. ANCHO DE VÍA EN EL QUE SE EMPLAZA EL LOTE. -

I. La vía en la que se encuentra el lote en el que se proyecta edificación en altura no debe ser inferior a los 7 metros.
II. En el caso de lotes en esquina con distinto ancho de vía prevalecerá el ancho mayor.

ARTÍCULO 32. CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DEL LOTE Y DE LOS LOTES COMPONENTES DEL MANZANO. -

I. No se admitirá edificación en altura en lotes que tengan la categoría de conservación A, B y C.
II. Tampoco se admitirá edificación en altura en lotes que se encuentran en manzanos, en el que más del 80 % de los lotes tengan categorías de conservación A, B, C y D.

ARTÍCULO 33. LOTES EN CENTRO DE MANZANA. -

En casos de lotes internos, total o parcialmente ubicados en centro de manzana rigen los siguientes criterios para realizar edificación en altura.

ARTÍCULO 34. SUPERFICIES MÍNIMAS Y MÁXIMAS. -
Para los lotes que se ubican total o parcialmente en centro de manzana la superficie mínima del lote será de 1.200 m^2y no debe sobrepasar el 30 % de la superficie del manzano en el que se ubica el lote.

ARTÍCULO 35. ANCHO DE VÍA EN EL QUE SE EMPLAZA EL LOTE. -
Por lo menos dos vías en las que se encuentra el manzano en cuyo corazón se emplaza el lote en el que se pretende edificar en altura deben ser igual o mayores a los siete metros.

ARTÍCULO 36. CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DEL LOTE Y DE LOS LOTES COMPONENTES DEL MANZANO. -

I. No se admitirá edificación en altura en lotes que tengan la categoría de conservación A, B y C.
II. Tampoco se admitirá edificación en altura en lotes que se encuentran en manzanos, en el que más del 80 % de los lotes tengan categorías de conservación A, B, C y D.

CAPITULO II
SUPERFICIE EDIFICABLE

ARTÍCULO 37. ÍNDICE DE EDIFICACIÓN, ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE SUELO E ÍNDICE DE EDIFICACIÓN POR PLANTA. -

I. Índice de edificación: Se entiende por "índice de edificación " la relación entre la superficie total de edificación incluido entrepisos, pero excluyendo galerías, subsuelos, balcones e instalaciones de servicios en azoteas y el área total del predio sin descontar la superficie comprendida por el retiro de línea de edificación.
II. Índice de ocupación de suelo: Se entiende por índice de ocupación de suelo la relación que existe entre la superficie total que ocupa la edificación en Planta Baja y el área total del predio, sin descontar la superficie comprendida por el retiro de línea de edificación.
III. Índice de edificación por planta: Se entiende por índice de edificación por planta la relación entre la superficie total de edificación de cada planta, pero excluyendo galerías - balcones y el área total del predio sin descontar la superficie comprendida por el retiro de línea de edificación.

ARTÍCULO 38. ÍNDICE DE EDIFICACIÓN, ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE SUELO E ÍNDICE DE EDIFICACIÓN POR PLANTA SEGÚN ZONAS, ÁREAS Y MANZANOS. -

I.- ZONA DE PRESERVACIÓN EXTENSIVA DEL ÁREA DEL CENTRO HISTÓRICO. -

LOTES SOBRE LA VÍA PÚBLICA

Manzano	Índice de edificación	Índice de ocupación de suelo	Índice de edificación por planta
13-56	7	80	65
13-16	4	80	65
13-5	6	80	65
13-2	4	80	65

13-1	7	80	65
12-9	3	60	65
12-10	4	60	65
14-57	3	60	65
14-46	3	60	65
13-56	3	60	65
14-56	2	60	65
14-54	3	60	65
14-44	3	60	65
14-28	3	60	65
7-1	3	60	65
7-2	3	60	65
8-8	3	60	65
7-4	3	60	65
7-11	3	60	65
7-9	3	60	65
7-10	3	60	65
8-28	3	60	65
8-34	3	60	65
8-35	3	60	65
8-29	3	60	65
8-44			
8-42			
8-19	3	60	65
8-27	3	60	65
8-30	3	60	65
8-20	3	60	65
8-26	3	60	65
8-31	3	60	65
8-24	3	60	65
8-25	3	60	65
8-32	3	60	65
8-23	3	60	65
9-13	3	60	65
9-33	3	60	65
9-34	3	60	65
9-49	3	60	65
10-5	3	60	65
10-6	3	60	65

10-7	3	60	65
9-2	3	60	65
9-10	3	60	65
9-14	3	60	65
9-15	3	60	65
9-32	3	60	65
9-35	3	60	65
9-48	No se aplica en este manzano		
10-10	3	60	65
10-9	3	60	65
10-8	3	60	65
9-3	3	60	65
9-8	3	60	65
9-7	3	60	65
9-18	No se aplica en este manzano		
9-17	3	60	65
9-31	3	60	65
9-36	3	60	65
9-37	3	60	65
9-46	3	60	65
9-47			
10-19	3	60	65
10-20	3	60	65
10-21	3	60	65
9-4	3	60	65
9-5	3	60	65
9-6	3	60	65
9-19	3	60	65
9-29	3	60	65
9-30	3	60	65
9-39	3	60	65
9-20	3	60	65
9-28	3	60	65
9-27	3	60	65
10-27	3	60	65
10-26	3	60	65
10-24	3	60	65
10-23	3	60	65
10-22	3	60	65

10-29	3	60	65
10-28	3	60	65
10-31	3	60	65
10-32	3	60	65
10-34	4	60	65
10-33	4	60	65
10-42	4	60	65
10-41	4	60	65
10-40	4	60	65
10-41	4	60	65
10-16	3	60	65
10-15	3	60	65
15-2	3	60	65
11-39	3	60	65
11-38	3	60	65
11-35	3	60	65
11-29	3	60	65
11-30	No se aplica en este manzano		
11-25	No se aplica en este manzano		
11-24	No se aplica en este manzano		
11-23	No se aplica en este manzano		
11-16	No se aplica en este manzano		
11-15	No se aplica en este manzano		
11-5	No se aplica en este manzano		
11-17	No se aplica en este manzano		
11-22	No se aplica en este manzano		
11-19	No se aplica en este manzano		
11-20	No se aplica en este manzano		
11-21	No se aplica en este manzano		
11-2	No se aplica en este manzano		
11-13	3	60	65
11-26	No se aplica en este manzano		
11-11	No se aplica en este manzano		
14-36	3	60	65
14-37	3	60	65
14-36	3	60	65
14-55	3	60	65

LOTES EN CENTRO DE MANZANA

Manzano	Índice de edificación	Índice de ocupación de suelo	Índice de edificación por planta
13-56	6	60	65
13-16	4	60	65
13-5	5	60	65
13-2	4	60	65
13-1	6	60	65
12-9	3	60	65
12-10	4	60	65
14-57	3	60	65
14-46	3	60	65
13-56	3	60	65
14-56	2	60	65
14-54	3	60	65
14-44	3	60	65
14-28	3	60	65
7-1	3	60	65
7-2	3	60	65
8-8	3	60	65
7-4	3	60	65
7-11	3	60	65
7-9	3	60	65
7-10	3	60	65
8-28	3	60	65
8-34	3	60	65
8-35	3	60	65
8-29	3	60	65
8-44			
8-42			
8-19	3	60	65
8-27	3	60	65
8-30	3	60	65
8-20	3	60	65
8-26	3	60	65
8-31	3	60	65
8-24	3	60	65
8-25	3	60	65

8-32	3	60	65
8-23	3	60	65
9-13	3	60	65
9-33	3	60	65
9-34	3	60	65
9-49	3	60	65
10-5	3	60	65
10-6	3	60	65
10-7	3	60	65
9-2	3	60	65
9-10	3	60	65
9-14	3	60	65
9-15	3	60	65
9-32	3	60	65
9-35	3	60	65
9-48	No se aplica en este manzano		
10-10	3	60	65
10-9	3	60	65
10-8	3	60	65
9-3	3	60	65
9-8	3	60	65
9-7	3	60	65
9-18	No se aplica en este manzano		
9-17	3	60	65
9-31	3	60	65
9-36	3	60	65
9-37	3	60	65
9-46	3	60	65
9-47			
10-19	3	60	65
10-20	3	60	65
10-21	3	60	65
9-4	3	60	65
9-5	3	60	65
9-6	3	60	65
9-19	3	60	65
9-29	3	60	65
9-30	3	60	65
9-39	3	60	65

9-20	3	60	65
9-28	3	60	65
9-27	3	60	65
10-27	3	60	65
10-26	3	60	65
10-24	3	60	65
10-23	3	60	65
10-22	3	60	65
10-29	3	60	65
10-28	3	60	65
10-31	3	60	65
10-32	3	60	65
10-34	4	60	65
10-33	4	60	65
10-42	4	60	65
10-41	4	60	65
10-40	4	60	65
10-41	4	60	65
10-16	3	60	65
10-15	3	60	65
15-2	3	60	65
11-39	3	60	65
11-38	3	60	65
11-35	3	60	65
11-29	3	60	65
11-30	No se aplica en este manzano		
11-25	No se aplica en este manzano		
11-24	No se aplica en este manzano		
11-23	No se aplica en este manzano		
11-16	No se aplica en este manzano		
11-15	No se aplica en este manzano		
11-5	No se aplica en este manzano		
11-17	No se aplica en este manzano		
11-22	No se aplica en este manzano		
11-19	No se aplica en este manzano		
11-20	No se aplica en este manzano		
11-21	No se aplica en este manzano		
11-2	No se aplica en este manzano		
11-13	3	60	65

11-26	No se aplica en este manzano		
11-11	No se aplica en este manzano		
14-36	3	60	65
14-37	3	60	65
14-36	3	60	65
14-55	3	60	65

II.- ÁREA DE PRESERVACIÓN PAISAJÍSTICA AMBIENTAL URBANA.-

LOTES SOBRE LA VÍA PÚBLICA

Manzano	**Índice de edificación**	**Índice de ocupación de suelo**	**Índice de edificación por planta**
13-22	7	80	65
13-21	7	80	65
13-20	7	80	65
13-19	7	80	65
13-18	7	80	65
13-65	7	80	65
13-7	7	80	65
13-60	4	60	65
13-61	4	60	65
13-62	4	60	65
13-63	4	60	65
13-64	4	60	65
13-57	4	60	65
13-58	4	60	65
13-59	4	60	65
13-66	5	80	65
6-20	4	60	65
6-23	4	60	65
6-30	5	60	65
6-37	4	60	65
14-43	4	60	65
6-21	4	60	65
6-22	4	60	65
6-28	4	60	65
6-29	5	60	65
6-43	4	60	65
7-3	4	60	65

7-14	4	60	65
7-13	4	60	65
7-12	4	60	65
8-36	4	60	65
8-40	4	60	65
8-33	4	60	65
8-37	4	60	65
8-38	4	60	65
8-39	4	60	65
8-41	4	60	65
8-46	4	60	65
9-50	3	60	65
9-51	4	60	65
9-59	4	60	65
9-60	4	60	65
9-68	4	60	65
9-58	4	60	65
9-61	4	60	65
9-67	4	60	65
9-66	4	60	65
9-38	4	60	65
9-44	4	60	65
9-45	4	60	65
9-52	4	60	65
9-56	4	60	65
9-62	4	60	65
9-42	4	60	65
9-43	4	60	65
9-53	4	60	65
9-55	4	60	65
9-63	4	60	65
9-69	4	60	65
9-41	4	60	65
9-54	4	60	65
9-40	4	60	65
9-26	4	60	65
9-25	4	60	65
9-24	4	60	65
9-23	4	60	65

9-21	4	60	65
9-73	4	60	65
10-56	4	60	65
10-57	4	60	65
10-39	4	60	65
10-38	4	60	65
10-59	4	60	65
10-60	4	60	65
10-36	4	60	65
10-37	4	60	65
10-35	4	60	65
10-14	4	60	65
11-41	4	60	65
11-40	4	60	65
11-42	4	60	65
11-36	4	60	65
11-34	4	60	65
11-33	4	60	65
11-32	4	60	65
11-31	4	60	65
1-46	4	60	65
1-45	4	60	65
11-3	4	60	65
11-4	4	60	65
11-6	4	60	65
11-7	4	60	65
11-10	4	60	65
11-8	4	60	65
11-7	4	60	65
11-10	4	60	65
11-8	4	60	65
12-19	5	70	65
12-20	5	70	65
12-15	5	70	65
12-1	5	70	65
12-2	5	70	65
12-9	5	70	65
11-3	7	70	65

12-12	7	70	65
12-11	6	70	65
13-6	7	80	65
13-12	7	80	65
13-76	7	80	65

LOTES EN CENTRO DE MANZANA

Manzano	**Índice de edificación**	**Índice de ocupación de suelo**	**Índice de edificación por planta**
13-22	7	60	65
13-21	7	60	65
13-20	7	60	65
13-19	7	60	65
13-18	7	60	65
13-65	7	60	65
13-7	7	60	65
13-60	4	60	65
13-61	4	60	65
13-62	4	60	65
13-63	4	60	65
13-64	4	60	65
13-57	4	60	65
13-58	4	60	65
13-59	4	60	65
13-66	5	80	65
6-20	4	60	65
6-23	4	60	65
6-30	5	60	65
6-37	4	60	65
14-43	4	60	65
6-21	4	60	65
6-22	4	60	65
6-28	4	60	65
6-29	5	60	65
6-43	4	60	65
7-3	4	60	65

7-14	4	60	65
7-13	4	60	65
7-12	4	60	65
8-36	4	60	65
8-40	4	60	65
8-33	4	60	65
8-37	4	60	65
8-38	4	60	65
8-39	4	60	65
8-41	4	60	65
8-46	4	60	65
9-50	3	60	65
9-51	4	60	65
9-59	4	60	65
9-60	4	60	65
9-68	4	60	65
9-58	4	60	65
9-61	4	60	65
9-67	4	60	65
9-66	4	60	65
9-38	4	60	65
9-44	4	60	65
9-45	4	60	65
9-52	4	60	65
9-56	4	60	65
9-62	4	60	65
9-42	4	60	65
9-43	4	60	65
9-53	4	60	65
9-55	4	60	65
9-63	4	60	65
9-69	4	60	65
9-41	4	60	65
9-54	4	60	65
9-40	4	60	65
9-26	4	60	65
9-25	4	60	65
9-24	4	60	65
9-23	4	60	65

9-21	4	60	65
9-73	4	60	65
10-56	4	60	65
10-57	4	60	65
10-39	4	60	65
10-38	4	60	65
10-59	4	60	65
10-60	4	60	65
10-36	4	60	65
10-37	4	60	65
10-35	4	60	65
10-14	4	60	65
11-41	4	60	65
11-40	4	60	65
11-42	4	60	65
11-36	4	60	65
11-34	4	60	65
11-33	4	60	65
11-32	4	60	65
11-31	4	60	65
1-46	4	60	65
1-45	4	60	65
11-3	4	60	65
11-4	4	60	65
11-6	4	60	65
11-7	4	60	65
11-10	4	60	65
11-8	4	60	65
11-7	4	60	65
11-10	4	60	65
11-8	4	60	65
12-19	5	60	65
12-20	5	60	65
12-15	5	60	65
12-1	5	60	65
12-2	5	60	65
12-9	5	60	65
11-3	7	60	65
12-12	7	60	65

12-11	6	60	65
13-6	7	60	65
13-12	7	60	65
13-76	7	60	65

ARTÍCULO 39. ÍNDICE DE EDIFICACIÓN EN TERRENOS CON PENDIENTE. -
Para la determinación del índice edilicio en los casos de predios con pendiente, se admite excluir de la superficie edificable además de los subsuelos, garajes, balcones e instalaciones de servicios en azoteas todos los locales en semisubsuelo que están por debajo del nivel más alto del predio.

ARTÍCULO 40. DE LA LÍNEA MUNICIPAL. -
Considerase L.M. (Línea Municipal) el deslinde entre la propiedad privada y la vía o lugar público, y sobre la cual deben alinearse todos los edificios. La L. M. está determinada por el trazado oficial existente que rigen para el trazado de vías públicas.

CAPÍTULO III
ALTURA MÁXIMA

ARTÍCULO 41. GENERALIDADES. -
Las siguientes normas tienen por fin regular por razones de asoleamiento, densidad urbana o especiales las alturas máximas de la edificación sobre la vía pública y el centro de manzana.

ARTÍCULO 42. ALTURA MÁXIMA SOBRE LA VÍA PÚBLICA. -
La altura máxima de los muros de fachada sobre la línea municipal se determina de acuerdo con la siguiente clasificación:

- **Vías de 7 a 8 metros de ancho** — **3 veces el ancho de la vía**
- **Vías de 8 a 9 metros de ancho** — **3 veces el ancho de la vía**
- **Vías de 9 a 10 metros de ancho** — **3,5 veces el ancho de la vía**
- **Vías de 10 a 11 metros de ancho** — **3,5 veces el ancho de la vía**
- **Vías de 11 a 12 metros de ancho** — **4 veces el ancho de la vía**
- **Vías de 12 a 13 metros de ancho** — **4 veces el ancho de la vía**
- **Vías de más de 13 metros** — **4,5 veces el ancho de vía**

ARTÍCULO 43. ALTURA SOBREELEVADA. -
Cuando la línea de la torre del edificio se 3 metros o más de la línea de edificación podrá incrementar la altura en 0, 5 veces el ancho de la vía.

ARTÍCULO 44. ALTURA DE FACHADA EN CALLE CON PENDIENTE. -
Para la altura de fachada en caso de calles con pendiente, se debe tomar como referencia un plano horizontal que pasa por el punto medio de la fachada que corresponde al predio.

ARTÍCULO 45. ALTURA MÁXIMA EN ESQUINAS. -
Cuando la afectación por altura máxima alcanza a lotes emplazados en esquinas, que tienen distintos anchos de vía: Para estos edificios en esquinas, la altura máxima fijada para la calle más ancha puede prolongarse sobre la calle transversal en diez metros (10 m.) del edificio.

ARTÍCULO 46. ALTURA MÁXIMA EN CENTRO DE MANZANA. -
La altura máxima sobre la línea interior de edificación que delimita el centro de manzana, debe ser la misma que corresponda al edificio sobre la fachada a la calle.

CAPÍTULO IV
USOS PERMITIDOS DE LA EDIFICACIÓN

ARTÍCULO 47. USOS PERMITIDOS. -

I. Ningún edificio debe ser usado o destinado para otro propósito que el permitido en la presente Ley Municipal.
II. El uso permitido para las edificaciones en altura en el ámbito de aplicación de la presente Ley Municipal es residencial, excepcionalmente se admitirá el uso para actividades comerciales, culturales o administrativos siempre que no superen el 20 % de la superficie edificable.

CAPÍTULO V
NORMAS ARQUITECTÓNICAS

ARTÍCULO 48. VOLUMETRÍA Y DIMENSIONAMIENTO EXTERIOR. -

I. LÍNEA MUNICIPAL. - A. ALINEACIÓN. -

Toda nueva edificación con frente hacia una vía pública debe seguir la línea municipal.

B. CONSTRUCCIONES SOBRE LA LÍNEA MUNICIPAL. -

No se permitirán elementos salientes, voladizos y elementos decorativos, marquesinas, balcones, corredores, toldos, ménsulas, escalones, zócalos, aleros, canaletas, tubos y otros, hasta una altura de 2.80 metros del nivel más bajo de la acera. Las puertas, ventanas y contraventanas, ubicadas en ese espacio, no podrán abrirse hacia el exterior.

C. USO PÚBLICO DEL SUBSUELO. -

En el caso de que las empresas de servicios públicos requieran utilizar partes construidas de subsuelo, el propietario deberá ceder sin indemnización alguna, la parte requerida.

D. LÍNEA MUNICIPAL EN ESQUINA. -

La línea municipal en esquina deberá ser perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las líneas municipales de las calles concurrentes.

II. NIVEL. -

A. NIVEL DE EDIFICACIÓN. -

Todas las obras de edificación tomarán en cuenta el nivel municipal, para adoptar el nivel de piso de la planta baja y la altura de construcción, de modo de prevenir inundaciones.

B. PLANO DE REFERENCIA. -

El nivel deberá estar referido a la cota 0.000 metros, que será tomada como nivel “cero”.

C. NIVEL DE PREDIO. -

El nivel de terreno o de patios, no podrá ser inferior al fijado por el GMP. La nivelación del predio se realizará de manera que se asegure el desagüe al colector público. En caso de que se demuestre la imposibilidad de efectuar el desagüe al colector, se autorizará la ejecución de canalizaciones propias, que deberán constar en los planos sanitarios aprobados.

III. FACHADAS. -

1. Todas las fachadas de un edificio hacen parte de la estética de la ciudad. Ningún edificio o parte de él, podrá estar en contra de la armonía del conjunto edilicio.
2. Los principios urbanísticos prevalecerán sobre la conveniencia privada y en ningún caso podrán sobreponerse a ellos.
3. Todas las fachadas deberán ser revocadas o deberán tener un tratamiento de revestimiento. En ningún caso podrán dejarse con mampostería expuesta, excepto si se trata de ladrillo visto o bloque de cemento, debidamente emboquillado o pintado.

A. FACHADAS SECUNDARIAS, TANQUES, TORRES, CHIMENEAS Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES. -

- Las fachadas secundarias conectadas con la fachada principal deberán tener el mismo tratamiento arquitectónico. Las fachadas secundarias de fondo deberán responder a una armonía arquitectónica de conjunto.
- Los tanques, torres, chimeneas y otras construcciones se considerarán como parte del conjunto arquitectónico y deberán ser tratadas en armonía con la fachada principal.

B. SALIENTES DE LA FACHADA. -

- Solamente se permitirá sobresalir de la línea municipal en el caso de elementos arquitectónicos de ornamentación en no más de 0.025 metros y a una altura de superior a 2.30 metros sobre el nivel más alto de la acera

En planta baja

- Sobre 3.00 metros de altura se podrán ejecutar molduras ornamentales y otros detalles arquitectónicos en no más de 0.30 metros.

Sobre planta baja

- En los pisos sobre la planta baja se podrán ejecutar balcones de no más de 1.20 metros, sin superar el ancho de la acera.
- La cornisa de una edificación podrá sobresalir de la línea municipal hasta 1.50 metros, pudiendo dar vuelta a toda la edificación siempre que se observe una distancia mínima de 3.00 metros al eje divisorio de la propiedad vecina.
- Los aleros y marquesinas podrán cubrir la totalidad de la acera solamente si se trata de proteger el ingreso de personas a locales de uso público. En caso contrario, tendrán el mismo tratamiento de los balcones.
- Si los aleros y marquesinas son de vidrio, estos no podrán ser de un espesor inferior a 5 mm y deberán ser de seguridad o de cristal templado.
- En el caso de toldos removibles, estos deberán observar las mismas características de las marquesinas.

C. MANTENIMIENTO DE FACHADAS. -

- Todos los propietarios están obligados a renovar, limpiar o pintar las fachadas y las medianeras que queden al descubierto, como medida de ornato público **IV.-RETIROS. -**

Los retiros no podrán ser utilizados por ninguna actividad, exceptuando estacionamiento.

A. RETIRO FRONTAL POR ENSANCHE DE VÍA. -

a. No se admiten retiros frontales

B. RETIROS LATERALES Y DE FONDO. -

a. Los retiros tampoco podrán ser ocupados con ningún otro fin que los señalados.
b. Los elementos salientes deberán cumplir con los retiros laterales obligatorios

C. CORONAMIENTO O PARAPETO. -

Cualquier elemento considerado como coronamiento o parapeto de un edificio, tanto ornamental como constructivo: torre, mirador, cúpula, tanque de agua, caseta de ascensor u otros, deberá contar con el correspondiente diseño en detalle en armonía con el conjunto arquitectónico.

ARTÍCULO 49. DIMENSIONAMIENTO INTERIOR. - I.-
TIPOLOGÍA DE ESPACIOS INTERIORES. -

Se reconocen tres tipos de espacios interiores: locales habitables, locales no habitables y áreas de circulación.

A) LOCALES HABITABLES. -

Destinados al reposo y al trabajo, como: dormitorios, salas de estar, comedores, escritorios, consultorios profesionales, oficinas, bibliotecas, salas de trabajo y salas de venta.

B) LOCALES NO HABITABLES. -

Destinados a actividades de servicio y complemento de los locales habitables, como: cuartos de baño, cocinas, reposteros, lavanderías, despensas, depósitos y garajes.

C) ÁREAS DE CIRCULACIÓN. -

Destinados a relacionar y comunicar diferentes locales, como: vestíbulos, corredores, galerías, pasajes, rampas y escaleras.

D) RELACIÓN ENTRE LOCALES. -

No es adecuada la comunicación directa entre locales habitables y no habitables, excepto entre comedor y repostero o cocina, y entre dormitorio y cuarto de baño.

E) RELACIÓN DE LOCALES CON ÁREAS DE CIRCULACIÓN. -

Los locales sin salida al exterior, destinados a la permanencia de 20 personas o más, deberán tener acceso directo a las áreas de circulación interior.

El diseño de un local deberá contemplar accesos con una distancia máxima a recorrer dentro del local no mayor de 20 metros.

Los locales no podrán comunicarse directamente con una escalera o rampa.

II.- DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LOS LOCALES. -

A) BASES DEL DIMENSIONAMIENTO. -

Las dimensiones mínimas de los locales deberán estar relacionadas a las funciones o actividades que se desarrollan en ellos, en la posibilidad de renovación del aire, en la distribución del mobiliario, en las circulaciones, en la altura mínima del local y en la necesidad de iluminación natural. Las medidas deberán corresponder al área útil y no a las comprendidas entre los ejes de construcción.

B) LADO MÁS CORTO DE LOS LOCALES HABITABLES. -

Los locales habitables deberán tener como lado más corto 2.40 m. Excepcionalmente el dormitorio de servicio podrá tener 1.20 m.

C) ÁREAS DE LOCALES CON ARTEFACTOS SANITARIOS. -

Las dimensiones estarán determinadas por el tamaño de los artefactos sanitarios y por el espacio necesario para su uso. Se adoptará un ancho, por artefacto, no menor a 0.60 m.

En locales públicos se deberá considerar por lo menos un artefacto sanitario para minusválidos. En este caso en ancho será de 0.80, con barras a ambos lados del artefacto.

D) ALTURA DE LOS LOCALES HABITABLES. -

La altura libre mínima será de 2.40, medida entre el piso terminado y el cielo raso. Si el local tiene vigas que sobresalen. La altura mínima libre será de 2.30 m. medida hasta la base inferior de la viga.

En locales con capacidad superior a las 20 personas, la altura mínima será de 3.20 m. en planta baja y de 3.00 m. en los pisos superiores.

E) ALTURA DE LOS LOCALES NO HABITABLES. -

La altura libre mínima será de 2.20 m. medida entre piso terminado y cielo raso o base inferior de viga.

F) ALTURA DE LOCALES CON TECHO INCLINADO. -

El punto más bajo estará a una altura de 2.10 m. En áreas de circulación se deberán observar las dimensiones señaladas en los puntos 3.2.4. y 3.2.5, según corresponda.

III.- ÁREAS COMUNES DE CIRCULACIÓN. -

Se consideran áreas comunes a los pasajes, galerías y otras áreas de circulación o equipamiento.

A) ANCHO DE PASAJES Y GALERÍAS. -

En caso de existir accesos en ambos extremos, hasta 80 m. de longitud, deberán tener un ancho mínimo de 3.60 m. Por cada 20 m. adicionales el ancho deberá aumenta al 0.60 m. Cuando exista un espacio central de mayor ancho, la longitud se considerará desde cada uno de los extremos hasta el espacio indicado, aplicando la norma señalada anteriormente.

B) PASAJES Y GALERÍAS CON UN SOLO ACCESO. -

La longitud máxima permitida será de 30 m. y el ancho mínimo de 3.60 m. Por cada 10 m. adicionales de longitud, se deberá añadir 0.60 m. al ancho.

C) PASILLOS Y CORREDORES. -

El ancho mínimo será de 1.00 m. y las puertas deberán abrirse hacia el interior de los locales. En el caso de que el pasillo o corredor sirva a más de 10 locales, el ancho mínimo deberá ser de 1.20 m.

D) ACCESO A EDIFICACIONES. -

El ancho del acceso será de un mínimo de 1.80 m. para edificaciones hasta 1600 m2 de área cubierta. Este ancho se incrementará en 0.30 m. por cada 300 m2 adicionales. Las hojas de las puertas deberán ser de 1.00 m. como mínimo, por cada 2000 m2 cubiertos.

En caso de edificaciones con intenso movimiento de personas, la norma será ampliada al doble.

En locales de uso público, cualquiera sea el número de puertas, deberán tener un ancho mínimo de 1.80 m.

E) RELACIÓN ENTRE ÁREAS DE CIRCULACIÓN. -

En edificaciones de altura, las áreas de circulación vertical deben estar intercomunicadas en todos los niveles.

F) ESTACIONAMIENTO INTERIOR. -

Todas las edificaciones deben considerar espacios de estacionamiento en su interior.

1. **REQUERIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO. -**

   El estacionamiento vehicular estará determinado en función del uso de la edificación, del área cubierta y de la zona.

2. **CARACTERÍSTICAS DE ESTACIONAMIENTO INTERIOR. -**

   Los espacios de estacionamiento interior deberán estar claramente demarcados con pintura u otros elementos de señalización. Se deben considerar senderos para la circulación peatonal en relación con la vía pública y deberán estar libres de obstáculos. Los estacionamientos pueden o no estar techados.

G) ASCENSORES Y MONTACARGAS. -

1. **OBLIGACIÓN DE INSTALACIÓN. -**

   Es obligatoria la instalación de ascensores para la circulación vertical en todas las edificaciones de más de cinco plantas a contar de la rasante de la acera.

   El proyecto de ingeniería eléctrica deberá incluir el informe de tráfico para el dimensionamiento de los equipos tanto en capacidad como en velocidad

   Los montacargas serán instalados en las edificaciones que requieren un movimiento permanente de mercaderías o equipos. Las características deberán ser indicadas por el ingeniero proyectista de las instalaciones eléctricas.

2. **CASOS ESPECIALES. -**

   En las edificaciones destinadas a hoteles, hospitales y análogos, las características de los ascensores deberán ser especiales y será necesario instalar montacargas, montacamillas y montaplatos

3. **CAPACIDAD. -**

El estudio de tráfico, deberá señalar claramente los parámetros requeridos de acuerdo al uso de la edificación.

En general se deberá tener en cuenta que el intervalo de espera y el tiempo de evacuación no deberá ser superior a 45 segundos

4. **DIMENSIONES. -**

El estudio de tráfico deberá señalar las dimensiones mínimas de acuerdo a la capacidad., considerando el peso promedio de personas adultas.

5. **SOBRERRECORRIDOS.-**

De acuerdo al tipo de equipo, será necesario considerar sobrerrecorridos tanto en la parte inferior como superior de la fosa de ascensores.

El proyectista deberá presentar las características del equipo y las recomendaciones del fabricante para la instalación.

6. **DESCANSOS O PARADAS. -**

Los ascensores podrán considerar paradas en cada piso o en pisos intermedios. También se podrá considerar ascensores exclusivos sin paradas intermedias, este equipo no será tomado en cuenta para el cálculo de tráfico del resto de las unidades servidas.

7. **CUARTO DE MÁQUINAS. -**

El espacio destinado a este fin deberá estar construido con materiales retardantes de fuego, y deberá disponer de una adecuada ventilación e iluminación. El acceso deberá ser fácil y directo para uso del personal de mantenimiento y el de emergencia.

Está absolutamente prohibido utilizar parte o todo el espacio para el almacenaje de cualquier tipo de elementos ajenos al sistema.

H) ESCALERAS MECÁNICAS. -

Se deberá considerar la siguiente proporción entre el número de usuarios y el ancho:

4000 personas/hora 1.25 m.
6000 personas/hora 1.45 m.
8000 personas/hora 2.00 m. 14000 personas/hora
2.00 m.

a. FACILIDADES PARA MINUSVÁLIDOS. -

En las edificaciones donde la circulación vertical adopte el sistema de escaleras mecánicas o cintas transportadoras, se deberá disponer de ascensores o rampas, para facilitar el movimiento de minusválidos en silla de ruedas.

b. ACCESO VEHICULAR A LOS EDIFICIOS. -

En las edificaciones con intenso tráfico vehicular se deberá instalar un sistema de señal luminosa intermitente con el rótulo “Salida y entrada de vehículos”.

c. SEGURIDAD DE LOS OCUPANTES. -

Todos los elementos constructivos de las edificaciones deberán considerar la seguridad de los ocupantes, en especial ancianos y niños. No es suficiente disponer de carteles, es necesario prevenir caídas y golpes en lugares críticos como escaleras, barandados, parapetos, ventanas y todos los desniveles.

En especial todas las salidas y pasillos que conduzcan a salidas deberán estar marcadas con la palabra “Salida”

Cualquier accidente debido a la imprevisión de diseño o de construcción será sancionada por el GAMP al propietario de la edificación.

ARTÍCULO 50. PARTES DE LOS EDIFICIOS. - I.-
PUERTAS Y VENTANAS EN FACHADA. -
Las puertas y ventanas ubicadas en planta baja, sobre la línea municipal, no podrán abrirse hacia el exterior.

ANCHO DE PUERTAS EN PLANTA BAJA. -
En los locales públicos, el ancho de las puertas deberá permitir la salida de las personas en un mínimo de tres minutos, considerando que una persona puede salir por un ancho de 0.60 m. en un segundo.
El ancho será siempre múltiplo de sesenta, siendo el mínimo de 1.80 m.

APERTURAS JUNTO A LINDEROS. -
No se permitirá la apertura de ventanas, puertas, acceso a terrazas que den lugar a servidumbres de vista, a una distancia menor a tres metros, medidos en el punto más próximo a los linderos de predios vecinos.
Por acuerdo expreso entre propietarios se permitirá la construcción de elementos translúcidos fijos.

2.- PATIOS. -
Los patios que sirvan para iluminación y ventilación de ambientes habitables, deberán tener el lado menor de un mínimo de 2.00 metros.
De acuerdo a su función se clasifican de la siguiente manera:

DE PRIMERA CLASE. -
Sirven a locales habitables como dormitorios, salas, bibliotecas, estudios, consultorios, escritorios y oficinas, a locales de comercio, depósitos, vestuarios de clubes, gimnasios y locales deportivos, cocinas de hoteles y restaurantes y comedores colectivos, a locales auxiliares de servicios generales de edificios, porterías, administración, cuartos de máquinas, dependencias de empleados y salas de juegos infantiles.

DE SEGUNDA CLASE. -
Sirven a locales no habitables como cocinas, baños, lavanderías, guardarropas y vestuarios, cuartos de costura y de planchar.

PATIOS AUXILIARES. -
Destinados a proporcionar ventilación e iluminación auxiliar a locales.

ACCESO A LOS PATIOS. -
Todos los patios deberán tener un acceso para efectos de mantenimiento y limpieza

ARTÍCULO 51. PROHIBICIONES. -
I.- Las dimensiones mínimas de los patios que se indican a continuación, no podrán ser reducidas bajo ningún concepto.
II.- No se permitirá el techado de patios, salvo cuando el patio resulte innecesario y exista acuerdo común entre los PROPIETARIOS.

A) PATIOS DE PRIMERA CLASE. -
Deberán tener una superficie mínima de 4.00 m2 y el lado menor de 2.00 m. hasta la altura de cuatro plantas, En el caso de más plantas, se agregará un metro al lado menor.
El lado menor se medirá en sentido normal al paramento que lleva las ventanas que enfrentan al patio, de manera que en la planta, y a cualquier nivel, pueda ser posible inscribir un círculo de diámetro correspondiente a las dimensiones mínimas indicadas.

B) PATIOS DE SEGUNDA CLASE. -
El lado mínimo de 2.00 m. podrá mantenerse uniforme cualquiera sea la altura de la edificación.

La medición será efectuada de la misma manera que los patios de primera clase. No se permitirá reducir la superficie mínima con salientes de ningún género.

C) PATIOS COMUNES. -

Dos o más propietarios podrán establecer servidumbres legales o contractuales para conformar patios de iluminación y ventilación comunes. En este caso, los muros que dividen los predios no podrán tener una altura superior a los 2.20 m.

D) PATIOS AUXILIARES. -

Se refieren a los servicios de cocina, baño y depósitos. Tendrán las mismas características que las anotadas anteriormente.

E) HIGIENE DE PATIOS. -

Los propietarios estarán obligados a mantener los patios en buenas condiciones de aseo e higiene y mantener expeditas las chimeneas y claraboyas de ventilación.

F) PATIOS EN ZONAS COMERCIALES. -

En casos particulares justificados, se podrán suprimir los patios, siempre que la iluminación y la ventilación sean enteramente satisfactorias.

G) ACUMULACIÓN DE SUPERFICIES. -

No se permitirá acumular las superficies de patios de una propiedad de manera que resulten porciones edificadas en las que la ventilación e iluminación natural sea deficiente.

H) PATIOS EN CORAZONES DE MANZANO. -

Los espacios no construidos producto de los retiros de fondo de lotes ubicados en el núcleo de ciertos manzanos podrán, por acuerdo de partes, conformar patios comunes o áreas verdes equipadas. Las dimensiones corresponderán a la suma de las dimensiones de cada terreno concurrente

ARTÍCULO 52. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. -

Todas las edificaciones de uso multifamiliar deberán observar las siguientes normas para la instalación de elementos complementarios, de manera de no causar molestias e interferencias a los usuarios del edificio:

A) BUZONES. -

Todas las edificaciones con más de una unidad de uso servidas por una misma entrada, deberán considerar una cantidad de buzones igual al número de unidades. Los buzones deberán estar colocados en un lugar público o común del edificio, próximo a la entrada de la vía pública.

Cuando el número de buzones exceda de 10, será obligatorio la colocación de un tablero con la lista de los usuarios.

B) PARARRAYOS. -

Las edificaciones que, de acuerdo a las normas de SEPSA, tengan la necesidad de instalar pararrayos por su altura o por sus características especiales, deberán disponer de este elemento.

La punta de las barras de los pararrayos deberá estar por lo menos a 1.00 m. de las partes más elevadas del edificio a una distancia de por lo menos 30.00 m. de elementos similares del mismo edificio o de otros de la zona, siempre que la empresa eléctrica no disponga otra cosa.

C) MEDIDORES. -

Los medidores de energía eléctrica, de agua y de gas, deberán estar ubicados en lugares públicos y de fácil acceso siguiendo normas de las empresas especializadas del servicio.

D) CASILLEROS. -

En caso de que por determinaciones especiales los usuarios de una edificación dispongan la instalación de casilleros para otro uso que sean los de la recepción de correspondencia, la instalación de estos elementos se regirá por las normas de la copropiedad.

E) ESCALERAS. -

Las escaleras de una edificación deberán ser practicables y estar provistas de pasamanos. El acceso debe ser fácil y franco a través de lugares comunes de paso que comuniquen con las diferentes unidades de uso y a los diferentes pisos.

En cada piso la escalera deberá ser accesible desde un vestíbulo general o público.

F) CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALERAS. -

Las escaleras deberán tener las siguientes características principales:

1.-TRAMOS. -

No deberán tener más de 21 peldaños corridos entre descansos.

2.-HUELLA Y CONTRAHUELLA. -

Las dimensiones corresponderán a la formula 2c + h = 0,60 a 064. Dónde:

C = contrahuella, 0,18 como máximo

H = huella y no debe ser menor que 0,26m.

Los descansos no podrán tener un desarrollo menor a ¾ del ancho de la escalera.

Las partes que no sean rectas tendrán un radio igual o mayor a 0,25 m. La compensación de escalones tendrá una dimensión de 0,12 m medido en el extremo menor.

3.-ANCHO. -

El ancho deberá ser medido entre zócalos. Si el pasamanos sobresale en mas de 0,80 m. de la proyección del zócalo, el ancho se medirá a partir de la proyección.

En general el ancho mínimo libre será de 1,20 m.

Cuando la escalera comunique locales comerciales anexos se podrá considerar un ancho de 0,90 m.

Cuando se trate de escalera interna de vivienda se podrá considerar 1,00 m

4.-ALTURA DE PASO. -

Deberá ser de por lo menos dos metros medidos entre el nivel de un escalón terminado y el cielo raso o una saliente inferior de este.

5.-ESCALERAS VERTICALES. -

Pueden servir de acceso solamente a techos tanques y azoteas intransitables. La escalera deberá estar a una distancia mínima de 0,15 m del muro, deberán ser practicables y ofrecer las siguientes condiciones de seguridad como pasamanos y anillos en el caso de tener una altura superior a los 6.00 m.

6.-ESCALONES EN PASAJES Y PUERTAS. -

En las entradas de un edificio y en el interior de pasajes con puertas, los escalones no deberán tener una contrahuella mayor a 0,18 m.

G. RAMPAS. -

Para la comunicación entre pisos y para facilitar el tránsito de minusválidos se podrán utilizar rampas con tramos horizontales de descanso donde la rampa cambia de dirección o donde estén previstos accesos.

El ancho mínimo será de 1,20 m y la pendiente máxima de 0,12%. La superficie deberá ser antideslizante.

H. DELIMITACIÓN DE RETIROS INTERIORES. -

La altura de los muros divisorios deberá ser de 2,40 m., medidos sobre el nivel de terreno en cualquier punto.

En casos especiales, por acuerdo entre partes, se podrá permitir mayor altura en el caso de que uno de los propietarios se vea afectado por una servidumbre de vista.

I) INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE. -

Deberá estar conectada al servicio público o en casos especiales donde este servicio no exista, se utilizará un sistema de toma de una fuente de calidad aceptada para la ejecución de obras.

Los desagües deberán estar conectados con la red pública. En caso de que esta no exista, se deberá utilizar un sistema temporal de pozo.

J) INSTALACIÓN ELÉCTRICA. -

Se deberá utilizar energía del sistema público, con conductores protegidos y convenientemente aislados. Se dispondrá de un tablero de control adecuadamente localizado.

ARTÍCULO 53. CUBIERTAS. -

I.-Se utilizarán materiales impermeables y de baja conductividad térmica, como ser teja de cerámica, fibrocemento, pizarra y placas de asbesto

II.-También se podrán utilizar materiales de gran conductividad térmica como chapa metálica ondulada o calamina, siempre que se tomen las medidas convenientes para conseguir un aislamiento térmico aceptable. Será obligatorio el uso de pintura anticorrosiva para su mejor conservación y apariencia.

A. CUBIERTAS PLANAS. -

Deberán tener una pendiente mínima de 2% y deberán llevar un tratamiento superficial de protección impermeable, térmica y mecánica, esta última en el caso de que sea accesible.

B. CERCADO DE CUBIERTAS. -

Los techos y azoteas accesibles deberán estar cercadas por una baranda o parapeto de una altura mínima de 0.90 m. Para evitar las servidumbres de vista, el muro deberá tener una altura mínima de 1.80 m.

C. DESAGÜES. -

Las aguas pluviales deberán poder escurrir libremente hacia el desagüe, evitando su caída a la vía pública o sobre las propiedades vecinas y muros divisorios.

D. CUBIERTAS Y PENDIENTES. -

La pendiente no podrá tener inclinación hacia las propiedades colindantes.

Las pendientes mínimas permitidas, de acuerdo al material usado, son las siguientes:

Vidrio	6 grados	10 %
Calamina	10 grados	18 %
Teja metálica	15 grados	16.6 %
Fibrocemento	18 grados	32 %
Teja de cemento o Cerámica	25 grados	46 %
Pizarra o Teja de bitumen	45 grados	100.0 %

Los canales de desagüe de techos no podrán ser colocados sobre muros divisorios ni medianeros. Si por razones excepcionales atendibles, fuera permitido, el propietario que

los coloque está obligado a construirlos en forma que no origine humedad. Las cubiertas de calamina y fibrocemento, se ocultarán con antepechos o llevarán aleros con canaletas de desagüe pluvial en todo su perímetro.

No se permitirán tuberías y bajantes de aguas pluviales con salida o caída de agua directa a la acera.

E. CLARABOYAS, DOMOS Y LUCERNARIOS. -

Deberán ser construidos con marcos y bastidores de metal, madera u hormigón, anclados firmemente a los elementos rígidos de la cubierta.

F. BÓVEDAS O CÚPULAS DE VIDRIO. -

Se ejecutarán con estructura metálica o de hormigón armado y cristales de seguridad soldados con silicona estructural.

G. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS. -

Es obligatorio revocar el interior y el exterior de todos los muros, exceptuando materiales constructivos que no requieren este tratamiento. Los revoques podrán ser de estuco o cemento debiendo posteriormente ser cubiertos con pintura.

TITULO III
FRACCIONAMIENTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CAPITULO I
PROPIEDAD HORIZONTAL

ARTÍCULO 54. RÉGIMEN EN PROPIEDAD HORIZONTAL. -

Es una modalidad del derecho propietario que regula la propiedad de un inmueble dividido en unidades funcionales, susceptible de pertenecer a dos o más copropietarios, atribuyéndose al titular de cada unidad funcional un derecho propietario exclusivo y absoluto sobre la misma y un derecho de copropiedad sobre las áreas comunes.

ARTÍCULO 55. ALCANCE. -

La aprobación de fraccionamiento en Propiedad Horizontal se aplica a unidades de actuación y/o edificaciones que se encuentren en condiciones de habitabilidad (conclusión de obra gruesa y cubierta, conclusión de cerramientos verticales y horizontales, conexión y provisión de servicios básicos, sin considerar revoques, pintura ni revestimientos).

ARTÍCULO 56. DEFINICIONES. -

Para efectos de la aplicación de la presente Ley Municipal procedimental, debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

Área privada (AP).- Superficie de uso privado y exclusivo del propietario de la unidad funcional pudiendo ésta ser cubierta o descubierta.

Área Común (AC).- Superficie de pertenencia de todos los copropietarios necesaria para la existencia, seguridad y conservación del inmueble, que permite a todos y cada uno de los copropietarios el uso y goce de la unidad funcional de su propiedad. Las áreas comunes pueden ser cubiertas o descubiertas correspondiendo generalmente a pasillos, palieres, escaleras, salas de copropietarios, de máquinas, porterías y otros de propiedad común. **Área Común Privada (ACP).-** Superficie privada de uso común y exclusivo por parte de algunas unidades funcionales, como por ejemplo salas de espera de consultorios, oficinas, etc.

Área Cubierta. - superficie limitada en su totalidad por cerramientos horizontales (losas) y verticales (muros), pudiendo ser privada, común privada y/o común.

Área Descubierta. - superficie sin cerramientos horizontales, que puede contener parcialmente cerramientos verticales para su delimitación respecto a otras unidades funcionales, las áreas descubiertas pueden ser construidas (terrazas, patios, balcones, jardines

sobre losas), sin construcción (patios y jardines sobre terreno pleno) privadas, comunes privadas y/o comunes.

Área construida. - Superficie conformada por elementos constructivos fijos y con características de uso permanente, que contempla áreas privadas, comunes, comunes privadas, cubiertas y descubiertas, excluyéndose fosas destinadas a ductos, ascensores y ventilación.

Edificación. - Obra arquitectónica de carácter permanente, destinada a satisfacer las necesidades humanas y albergar sus funciones, permanencias y otros objetos necesarios para la vida humana.

Fracción Ideal de Piso (FIP).- porción de superficie privada, común privada y común expresada en metros cuadrados (m2) y en porcentaje (%), correspondiente a una unidad funcional.

Fracción Ideal de Suelo. (FIS). Porción de superficie de suelo expresada en metros cuadrados (m2) y en porcentaje (%), que identifica la extensión de terreno correspondiente a cada unidad funcional en proporción a su superficie.

Parcial de Área Común (PAC). Porción de área correspondiente a una unidad funcional a fraccionarse por prorrateo manual, de acuerdo a su extensión superficial.

Parcial de área Privada (PAP). Área privada correspondiente a la unidad funcional a fraccionar por prorrateo manual.

Tabla de fraccionamiento en propiedad horizontal. Documento de carácter técnico, conformado por datos que muestran el fraccionamiento del inmueble en Propiedad Horizontal (terreno y edificación) en áreas privadas, comunes privadas, comunes, cubiertas descubiertas, a su vez desglosadas en usos, superficies, ubicación y porcentajes que traducen la FIP y FIS de cada unidad funcional.

Inmueble. Es la porción de terreno y todo lo que esta adherido a el, natural o artificialmente.

Unidad de Actuación (UA). Es la edificación concluida en su totalidad, compuesta por una o más unidades funcionales.

Unidad Funcional (UF). Ambiente o grupo de ambientes que forman una misma unidad, permitiendo al propietario su uso, goce y disposición plena, exclusiva y autónoma. En función al uso que se les asigne, puede asumir cualquiera de las siguientes definiciones, Departamento, Local, Oficina, Consultorio, Garaje, Depósito, Baulera, etc.

ARTÍCULO 57. CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS.

Las superficies objeto de fraccionamiento comprenden las áreas privadas, comunes privadas y comunes, tanto cubiertas como descubiertas, del inmueble. En este sentido, para la cuantificación de la superficie de las mismas es necesario tener en cuenta:

a. **Lote**, la cuantificación de la superficie de lote es el resultado de la medición que se realiza a partir de sus límites externos, definidos por las colindancias con los vecinos y la línea municipal, esta superficie es equivalente a la superficie útil del lote.
b. **Áreas Descubiertas**, la cuantificación de las áreas descubiertas sean estas privadas, comunes privadas o comunes, corresponde a la medición realizada de las áreas sin cerramientos horizontales, a partir de lo muros que las separan de las áreas cubiertas e incluyendo los muros divisorios, que se encuentran en su polígono.
c. **Áreas Privadas**, la cuantificación de las áreas privadas es el resultado de la medición de las áreas correspondientes a una unidad funcional privada, incluyendo áreas cubiertas y descubiertas.
d. **Parqueo privado,** deben identificarse a través de la demarcación del cajón del parqueo privado que los separe de otras unidades funcionales y de las áreas comunes.

e. **Áreas Comunes,** la cuantificación de áreas comunes se realiza a partir de los bordes externos, de los muros de las unidades funcionales que contienen las áreas privadas. Los muros que delimitan áreas comunes descubiertas y no separa unidades funcionales son parte de las áreas comunes.

ARTÍCULO 58. TIPOLOGÍAS DE FRACCIONAMIENTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL. -

Existen dos tipologías de fraccionamiento en Propiedad Horizontal.

A. Por Prorrateo manual, aplicable a edificaciones con planos aprobados anteriormente a la promulgación de la presente Ley Municipal.
B. Por tabla de fraccionamiento en propiedad horizontal, aplicable a las edificaciones con planos aprobados posteriores a la promulgación de la presente Ley.

CAPITULO II
TABLA DE FRACCIONAMIENTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL

ARTÍCULO 59. POR EDIFICACIÓN COMPLETA.

Se refiere al fraccionamiento de edificaciones concluidas en su totalidad, especificándose por completo todas y cada una de las unidades funcionales que componen la edificación y determinándose la totalidad de las áreas comunes que les corresponden de acuerdo a su superficie.

ARTÍCULO 60. POR ETAPAS.

Se refiere al fraccionamiento de edificaciones construidas por etapas, detallándose las unidades funcionales construidas en la primera etapa de implementación y dejando en calidad de superficie proyectada global las áreas privadas, comunes privadas y comunes restantes. Esta superficie proyectada global debe estar contemplada dentro de la superficie aprobada en el plano de construcción.

ARTÍCULO 61. MODALIDAD DE FRACCIONAMIENTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL POR ETAPAS.

1. Con Proyección de Área Común Privada, en la cual, además de las áreas privadas sin edificar, se consigna dentro de la superficie proyectada global las áreas comunes privadas a edificar en las etapas posteriores.
2. Con Proyección de Área Común, en la cual además de las áreas privadas sin edificar se consigna dentro de la superficie proyectada global las áreas comunes a edificar en las etapas posteriores.

ARTICULO 62. PARQUEOS.

Área Mínima de Parqueo (AMP).- Es el área mínima requerida dentro de un lote o edificio destinado al estacionamiento temporal o permanente de vehículos automotores.

Número mínimo de parqueo. Por cada 150,00 m² de Área Mínima de Edificación (AME) se deberá dotar un área de parqueo, de acuerdo a la siguiente fórmula: Nº de Parqueos = AME / 150,00 m²

El área podrá ser cubierta o descubierta. En caso de que esté ubicada en parte del retiro lateral, podrá tener una cubierta con estructura ligera y desmontable.

En caso de que los parqueos se encuentren directamente hacia la vía, se permite que los mismos estén juntos, con un ancho mínimo de 3,00 mts. sin alterar la continuidad de la acera.

Las áreas de retiros para estacionamiento vehicular no deben interferir la circulación peatonal. Si el acceso al edificio y la salida del parqueo están separados, debe existir entre ambos, un tramo de acera que cubra la distancia de al menos 1,20 mts. de ancho de distancia libre.

Las rampas de acceso a los parqueos deben tener una pendiente no mayor 18% El ancho mínimo del área de maniobra será de 4,00 mts.
Por cada 40 estacionamientos, se deberá considerar por lo menos un espacio para minusválidos con las siguientes dimensiones mínimas: 4.80 x 3.00 m.

CAPITULO III
TRAMITACIÓN Y PROBACIÓN

ARTÍCULO 63. INICIO DE TRÁMITE.
El administrado solicitante del Fraccionamiento en Propiedad Horizontal dentro del área de Preservación de Áreas Histórica del Municipio de Potosí debe preparar la documentación y la carpeta del proyecto para su presentación en la Unidad de Patrimonio Histórico del Municipio de Potosí.

ARTÍCULO 64. REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN
Para la aprobación de trámites de fraccionamiento en propiedad Horizontal de inmuebles que se encuentren dentro la normativa debe presentar la siguiente documentación:

a) Folio real Actualizado
b) Documento de Constitución en Propiedad Horizontal y subdivisión de inmueble.
c) Original o fotostática legalizada de Plano de lote aprobado.
d) Original o fotostática legalizada de plano de Construcción aprobado.
e) Planos de fraccionamiento en Propiedad Horizontal de las unidades funcionales en dos ejemplares originales impreso, elaborados en los formatos definidos, firmados y sellados por el propietario y el arquitecto responsable de su elaboración, quien deberá encontrase habilitado para el ejercicio profesional. (solo en una carpeta, en las demás de carpetas deberá ir fotostáticas del plano de fraccionamiento)
f) Planos de Fraccionamiento en Propiedad Horizontal de las Unidades funcionales en formato digital (CD en autoCAD protegido, en caja y rotulado).
g) Planos individuales de cada unidad Funcional a fraccionarse
h) Tabla de fraccionamiento en propiedad horizontal en dos ejemplares originales impresos y elaborados en los formatos definidos, firmados y sellados por el propietario y el arquitecto responsable de su elaboración, quien deberá encontrarse habilitado para el ejercicio profesional (edificaciones con planos aprobados posteriores a la promulgación de la presente Ley)
i) Manual de Uso y de Mantenimiento de la edificación en dos ejemplares, suscrito por los responsables de la ejecución de la edificación y el propietario de la misma (edificaciones con planos aprobados posteriores a la promulgación de la presente Ley)
j) Tres fotografías por unidad funcional (cocina, baño y un ambiente habitable) y una fotografía exterior de la edificación.
k) Fotostática legalizada del pago de impuestos de la última gestión.
l) Fotostáticas de Carnet de Identidad del o los peticionantes
m) Folder caratula Municipal y demás formularios necesarios para la aprobación. Todos lo requisitos deberán ser presentados al inicio del trámite ya sea por el propietario o su representante legal, debidamente acreditado con Poder Notarial, mediante memorial dirigido al Director de Patrimonio Histórico.

ARTICULO 65. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN
El procedimiento para la aprobación será el que se tiene para la aprobación de planos de Lote y de división y partición, de manera regular en la Unidad de Patrimonio Histórico. Tiempo de

realización de la inspección: seis días hábiles para edificaciones de hasta cinco plantas; dieciséis días hábiles para edificaciones de más de cinco plantas y condominios

ARTICULO 66. FORMA DE CÁLCULO POR TABLA DE FRACCIONAMIENTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.

Para la aprobación de trámites de Fraccionamiento de Propiedad Horizontal se debe presentar bajo el formato de tabla de fraccionamiento de Propiedad Horizontal establecido por la presente Ley Municipal (ANEXO GRAFICO 3)

ARTICULO 67 MODIFICACIONES. -

El fraccionamiento en propiedad horizontal no admite modificaciones de superficie de las áreas privadas y comunes, toda vez que cualquier variación en estos datos afecta a todo el conjunto de unidades funcionales de la edificación, con la consiguiente alteración de los documentos legales a ser obtenidos posteriormente en base a la aprobación del fraccionamiento.

En caso del fraccionamiento de superficies mínimas como parqueos, bauleras, etc. Serán de uso exclusivo para el fin en el que se fracciono.

Queda terminantemente prohibido realizar otros usos que no fueran los que se estableció en el fraccionamiento, así como también se prohíbe realizar construcciones o modificaciones a las mismas.

TITULO IV
VERIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES

ARTÍCULO 68. VERIFICACIÓN. -

A tiempo de recibir la documentación se procederá a su verificación, debiendo devolverse si se la presentó incompleta.

ARTÍCULO 69 OBSERVACIONES. -

En caso de que algún documento presentara deficiencias técnicas o legales, la oficina encargada del trámite hará llegar por escrito a los solicitantes el conjunto de las observaciones para que en el plazo máximo de 5 días presente o subsane la deficiencia, con la recomendación que de no subsanar las observaciones se considerará como desistimiento del trámite. Lo anterior no afectara, el derecho de iniciar nuevamente el trámite.

Igualmente se tendrá por desistido el trámite, cuando los solicitantes después de 15 días de haber iniciado el mismo no vuelvan a presentarse para hacer el seguimiento correspondiente.

Si pasados 60 días desde el desistimiento los solicitantes no se presentaran a recoger su documentación la Dirección dará de baja el expediente remitiendo el mismo a la oficina de archivos, deslindando responsabilidad por su extravío o destrucción.

En caso de tramites concluidos que se encontraran en arcas del Municipio para la cancelación, y estos no fueron cancelados en el trascurso de 12 meses, la Dirección de Patrimonio dará de baja el expediente remitiendo el mismo a la oficina de archivos, deslindando responsabilidad por su extravío o destrucción.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL

Se establecen las siguientes características de los elementos que forman parte del espacio público.

1.-ANTENAS Y CABLEADOS. -

Los nuevos cableados correspondientes a las empresas prestadoras de servicios deben ser exclusivamente subterráneos, y a los existentes se establecerá un plazo para su readecuación; de hasta 2 años.

Queda totalmente prohibida la instalación de antenas sobre la cubierta de las nuevas edificaciones.

2.-CERCOS PERIMETRALES. -

Los establecimientos comerciales que lo requieran pueden colocar cerramientos metálicos protectores transparentes con una altura no superior a tres (3) metros.

3.-DEFENSAS EN ESQUINAS. -

Los únicos elementos de protección admitidos son los pretiles aprobados por la Dirección de Patrimonio Histórico, debiéndose en todos los casos solicitarse la autorización correspondiente.

4.-PUBLICIDAD. -

La estrategia de ubicación de los elementos publicitarios (E.P.) deberá formar parte del proyecto arquitectónico integral de los inmuebles y deberá ser consensuada con la Dirección de Patrimonio Histórico, previo al inicio de la tramitación del permiso correspondiente para su habilitación.

Sólo se permitirán E.P. adosados a la piel o fachada de los edificios, rigiendo para este caso, las particularidades especificadas en la Ley; y las letras corpóreas adosadas a fachadas.

Los E.P. deberán ser en todos los casos transiluminados, tipo "Backligt" o tecnología superior tipo leds. En caso de letras corpóreas, se admitirán opacas, iluminadas por detrás.

No se permitirá publicidad pintada ó rotulada sobre chapa, muro ó vidrio.

SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.

La Dirección de Patrimonio Histórico, presentara al Ejecutivo Municipal, Ley Municipal Temporal para la regulación de inmuebles en Propiedad Horizontal que no fueron proyectados con ese fin, antes de la promulgación de la presente Ley.

TERCERA DISPOSICIÓN FINAL SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRESENTE LEY MUNICIPAL

El Ejecutivo Municipal debe socializar y difundir por todos los medios posibles la presente Ley Municipal para el cumplimiento de los objetivos del mismo.

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Potosí, a los .. días del mes de..... de dos mil diecisiete.